

【제 목】: 수탁연구 시 외부연구원 활용에 관한 사항(개선)

【내 용】

- 심사평가연구실은 「연구개발사업관리지침」 제2조 및 제28조에 의거 수탁연구 수행 시 필요한 경우 우리 원의 임직원이 아닌 외부연구원을 초빙할 수 있으며 이 경우 외부연구원 활용계약서(이하 '계약서')를 작성토록 규정되어 있다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ~ 12. (생략)

13. “외부연구원”이란 심사평가원의 임직원이 아닌 자로서 자체연구 또는 수탁연구를 수행하는 자를 말한다.

14. ~ 16. (생략)

제4장 연구사업 수행

제3절 수탁연구

제28조(연구인력의 운영) ① ~ ② (생략)

③ 연구수행부서장은 수탁연구의 수행을 위하여 필요한 경우, 수탁사업비의 범위 안에서 외부연구원을 초빙할 수 있다. 이 경우 연구수행부서장과 외부연구원은 별지 제5호서식 외부연구원 활용계약서를 작성하여야 한다.

- 이와 관련, 감사기간 동안 수행한 수탁연구 중 【표 1】 과 같이 계약서를 작성하지 않은 일부 사례를 확인하였다.

【표1】 외부연구원 활용계약서 미작성 연구내역 (2017년 3월 ~ 감사일 현재)

연번	의뢰기관 (부서)	수행부서	연구책임자 (참여연구원)	외부연구원	과제명	연구기간
1	▣부	▽팀	AQ (AW,AE,AR)	AZ, AX, AC	2017년 기준 의료 서비스 이용 현황	2018.3.14. ~2018.11.30.
2	◆대학교	▽팀	AQ (AW,AT)	AV, AB	2017년 국민보건 계정 구축을 위한 진료비 현황	2018.3.27. ~2018.11.30.

- 계약서에서 계약당사자는 연구수행부서장(갑)과 외부연구원(을) 이고, 우리 원이 수탁한 연구 수행에 대해 임금을 지급하고자 하는 근로계약서 형태이다.
- 그런데 연구에 참여한 외부연구원은 우리 원과 근로자파견업체 간의 용역계약에 의해 파견업무를 수행한 것으로 이미 외부연구원이 업체와 작성한 근로계약을 우리 원과 작성할 필요는 없다.
- 따라서 외부연구원 활용 시, 개인이 아닌 사업자 또는 해당자의 소속 기관과 계약 또는 협약 등을 체결하도록 관련 규정을 개정할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 심사평가연구소장은 수탁연구 수행을 위한 외부연구원 활용 시 필요한 관련 규정을 현실에 맞게 개정하시기 바랍니다.(개선)